

案例分析：

福州天策实业有限公司诉福建伟杰投资有限公司纠纷案

一、案件事实^①

2010年1月28日，正德人寿保险股份有限公司（后更名君康人寿公司）召开2010年度第一次临时股东大会，就修改公司章程第二十二条进行讨论。股东会决议载明：鉴于发起人股东五环氨纶实业集团有限公司已将持有的公司2亿股股份（占公司股份比例20%）转让给天策公司，会议决议对公司股权结构和章程进行相应修改。

2011年9月16日，中国保险监督管理委员会作出《关于正德人寿保险股份有限公司股权转让的批复》（保监发改〔2011〕1458号），依据正德人寿保险股份有限公司就股权转让向中国保险监督管理委员会的请示，批复同意泰孚公司将所持有的正德人寿保险股份有限公司2亿股股份转让给伟杰公司，伟杰公司持股比例为20%。泰孚公司不再持有股份，正德人寿保险股份有限公司章程作相应修改和变更。

2011年11月3日，天策公司与伟杰公司签订《信托持股协议》，协议约定：鉴于委托人天策公司拥有正德人寿保险股份有限公司2亿股的股份（占20%）的实益权利，现通过信托的方式委托受托人伟杰公司持股。受托人伟杰公司同意接受委托人的委托。协议还对信托股份的交付方式、信托期限、信托股份的管理方式、费用承担、委托人和受托人的权利义务、信托收益的分配和信托股份的归属等作了约定。

《正德人寿保险股份有限公司章程》和2015年《君康人寿保险股份有限公司章程》载明：正德人寿保险股份有限公司的发起人为五家公司（浙江凌达实业有限公司、浙江美好控股集团有限公司、五环氨纶实业集团有限公司、泰孚公司、新冠投资集团有限公司。上述五家公司股份额各为1亿股、股份比例各为20%）。2009年变更后的股东为五家公司（浙江凌达实业有限公司、美好控股集团有限公司、五环氨纶实业集团有限公司、泰孚公司、新冠投资集团有限公司。上述五家公司股份额各为2亿股、股份比例各为20%。其中原浙江美好控股集团有限公司更名为美好控股集团有限公司）；2010年度变更后的股东为五家公司（浙江凌达实业有限公司、美好控股集团有限公司、天策公司、泰孚公司、新冠投资集团有限公司，上述五家公司股份额各为2亿股、股份比例各为20%）；2011年度变更后的股东为五家公司（浙江凌达实业有限公司、美好控股集团有限公司、天策公司、伟杰公司、新冠投资集团有限公司，上述五家公司股份额各为2亿股、股份比例各为20%）；2012年度正德人寿保险股份有限公司第一次临时股东大会后变更的股东为五家公司（美好控股集团有限公司、宁波市鄞州鸿发实业有限公司、天策公司、伟杰公司、浙江波威控股有限公司。上述五家公司股份额各为2亿股，股份比例各为20%）；2012年度正德人寿保险股份有限公司第四次临时股东大会后变更的股东为五家公司（美好控股集团有限公司、宁波市鄞州鸿发实

^① 福州天策实业有限公司诉福建伟杰投资有限公司、君康人寿保险股份有限公司营业信托纠纷上诉案，最高人民法院(2017)最高法民终529号民事裁定书。

业有限公司、天策公司、伟杰公司、浙江波威控股有限公司。上述五家公司股份额各为 4 亿股、股份比例各为 20%）；2014 年度及 2015 年度变更后的股权结构中天策公司股份额 4 亿股、股份比例 10.5263%，伟杰公司股份额 4 亿股、股份比例 10.5263%；2016 年度变更后的股权结构中天策公司股份额 2 亿股、股份比例 3.2%，伟杰公司股份额 4 亿股、股份比例 6.4%。

2012 年 12 月 27 日，杭州展顺贸易有限公司、芜湖徽恩投资管理有限公司各汇款 1 亿元给伟杰公司。汇兑凭证注明往来款。

2012 年 12 月 27 日，伟杰公司电汇 2 亿元给正德人寿保险股份有限公司，汇款用途为“投资款”。

2012 年 12 月 31 日，中国保险监督管理委员会作出《关于正德人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改〔2012〕1529 号），批准同意正德人寿保险股份有限公司的股东同比例增资，注册资本变更为 20 亿元。天策公司股份额 4 亿股、股份比例 20%，伟杰公司股份额 4 亿股、股份比例 20%。

2014 年 10 月 30 日，天策公司向伟杰公司发出《关于终止信托的通知》，要求伟杰公司依据 2011 年 11 月 3 日天策公司和伟杰公司签订的《信托持股协议》终止信托，将信托股份过户到天策公司名下，并结清天策公司与伟杰公司之间的信托报酬。

2014 年 11 月 24 日，伟杰公司向天策公司发出《催告函》：1.确认 2011 年 11 月 3 日天策公司和伟杰公司就正德人寿保险股份有限公司股权代持等事宜签订了《信托持股协议》。2012 年 12 月 27 日芜湖徽恩投资管理有限公司和杭州展顺贸易有限公司各向伟杰公司转入 1 亿元，伟杰公司当日即转至正德人寿保险股份有限公司作为增资用途，造成伟杰公司账上尚欠上述两家公司各 1 亿元。2014 年 10 月 30 日天策公司提出终止代持关系，但未能提出清理债权债务的可行方案。2.伟杰公司还确认代持期间，伟杰公司积极配合天策公司提供工商、税务、财务等资料，并办理各种代持事务。伟杰公司因年检、审计等需要，多次要求天策公司及正德人寿保险股份有限公司提供相关的工商、税务、财务等资料未果，给伟杰公司年检、审计等带来不便。3.伟杰公司提出依据协议约定对天策公司及正德人寿保险股份有限公司的基本信息、经营情况拥有知情权。4.伟杰公司鉴于上述事项，郑重声明并通知天策公司，要求天策公司于《催告函》发出之日起 15 日内，向伟杰公司提供天策公司及正德人寿保险股份有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证等资料的复印件并加盖公章，并提供正德人寿保险股份有限公司历次股东会决议、董事会决议、年度审计报告等。如天策公司未按期完成上述事项，伟杰公司将直接发函给正德人寿保险股份有限公司，要求提供相关资料，并退还 2 亿元增资款项以冲抵账上债务。

2015 年 5 月 11 日，中国保险监督管理委员会批复同意正德人寿保险股份有限公司营业场所的变更。2015 年 7 月 16 日，中国保险监督管理委员会批复同意正德人寿保险股份有限公司的公司名称由正德人寿保险股份有限公司变更为君康人寿公司。2015 年 8 月 3 日，上述名称变更经工商部门核准。

2015年11月26日，中国保险监督管理委员会作出《关于君康人寿公司变更股东的批复》（保监许可[2015]1150号），同意天策公司将所持有的君康人寿公司2亿股股份转让给芜湖隆威公司，芜湖隆威公司持股比例5.26315%。2016年8月18日，中国保险监督管理委员会作出《关于君康人寿公司变更股东的批复》（保监许可[2016]819号），同意伟杰公司将所持有的君康人寿公司2亿股股份转让给芜湖隆威公司，芜湖隆威公司持有君康人寿公司4.2亿股股份，持股比例6.72%。

2015年12月28日，伟杰公司通过银行汇票向杭州展顺贸易有限公司背书转款1亿元。汇票备注：股权转让款。2015年12月29日，伟杰公司通过银行汇票向芜湖瑞宇工贸有限公司（原芜湖徽恩投资管理有限公司）背书转款1亿元。汇票备注：股权转让款。

2016年9月9日，宁波市鄞州鸿发实业有限公司向天策公司发出《关于对信托持股事项的确认及同意显名的函》，表示其作为君康人寿公司的股东（2016年度其持股比例50.88%），知悉天策公司作为实际出资人于2011年11月3日与伟杰公司签订《信托持股协议》，将当时持有的2亿股股份（占股份比例20%）委托给伟杰公司代持一事，并同意本案讼争的受托股份的显名。

王丹系天策公司的股东、监事及前法定代表人。天策公司现任法定代表人陈逸萍系王丹的母亲。因涉嫌伪造伟杰公司的公司印章，王丹被公安机关立案侦查。中国保险监督管理委员会于2006年11月27日核准张洪涛为正德人寿保险股份有限公司董事长兼总经理的任职资格。郑永刚于2014年9月担任正德人寿保险股份有限公司的董事长。泰孚公司的股东张晓辉曾将房屋租赁给天策公司。

二、判决要旨

（一）一审归纳的争议焦点、法院观点及判决结果

1. 信托协议效力

一审法院认为，《信托持股协议》中当事人的意思表示真实，未违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。

2. 天策公司是否为实际持股人

一审法院认为，《信托持股协议》的约定、《催告函》的内容以及伟杰公司直接发函向天策公司索要资料的情况可以看出，伟杰公司和案外人均非该2亿元增资股的实际持股人。该增资及代持增资后的股份系天策公司的行为。天策公司系该2亿元增资股的实际持股人。

3. 股权能否过户给天策公司

一审法院认为，首先，《信托持股协议》合法有效，并且2014年10月30日，天策公司已向伟杰公司发出《关于终止信托的通知》，依约要求伟杰公司终止信托，将信托股份过户到天策公司名下；作为君康人寿公司大股东（2016年度其持股比例50.88%）的宁波市鄞

州鸿发实业有限公司，在向天策公司发出的《关于对信托持股事项的确认及同意显名的函》中亦同意本案讼争的受托股份的显名，故讼争的股权过户有合同依据和法律依据。

4.一审判决结果

一、天策公司和伟杰公司签订的《信托持股协议》于2014年10月30日解除；

二、伟杰公司将其受托持有的4亿股君康人寿公司股份于判决生效之日起十日内过户给天策公司，并配合办理相关的股份过户手续；

三、君康人寿公司将天策公司显名持有上述4亿股君康人寿公司股份的事项记载于股东名册、公司章程，并配合办理股份变更工商登记。

案件受理费2041800元、财产保全费5000元，由伟杰公司负担。

(二) 二审归纳的争议焦点、法院观点及判决结果

1.代持关系是否存在

二审法院认为，案涉的4亿股权应分两次看待，第一次为2011年从泰孚公司受让取得2亿股股份，第二次为伟杰公司成为君康人寿公司股东后于2012年增资2亿股股份。

针对第一次受让的2亿股股份，首先，没有证据证明泰孚公司是在天策公司的指示下转让股份的；其次，该股权转让没有支付任何对价。故现有证据下难以认定第一次的2亿股股份在伟杰公司与天策公司之间成立股权代持关系。

针对第二次增资的2亿股股份，其增资款来源于杭州展顺贸易有限公司、芜湖徽恩投资管理有限公司向伟杰公司各汇入1亿元，但之后伟杰公司于2015年12月28日、29日以“股权转让款”的名义向该2家公司各偿付了1亿元。天策公司亦未举证证明杭州展顺贸易有限公司、芜湖徽恩投资管理有限公司系受其指令向伟杰公司各汇入1亿元，或是其向该2家公司分别支付了相应对价，该2家公司亦未出具支持天策公司主张的证明材料，因此天策公司关于伟杰公司增资2亿股股份是受其委托持有的证据亦显不足。

2.信托协议效力，股权能否过户给天策

本院认为，天策公司、伟杰公司签订的《信托持股协议》内容，明显违反中国保险监督管理委员会制定的《保险公司股权管理办法》第八条关于“任何单位或者个人不得委托他人或者接受他人委托持有保险公司的股权”的规定，对该《信托持股协议》的效力审查，应从《保险公司股权管理办法》禁止代持保险公司股权规定的规范目的、内容实质，以及实践中允许代持保险公司股权可能出现的危害后果进行综合分析认定。首先，从《保险公司股权管理办法》禁止代持保险公司股权的制定依据和目的来看，尽管《保险公司股权管理办法》在法律规范的效力位阶上属于部门规章，并非法律、行政法规，但中国保险监督管理委员会是依据《中华人民共和国保险法》第一百三十四条关于“国务院保险监督管理机构依照法律、行政法规制定并发布有关保险业监督管理的规章”的明确授权，为保持保险公司经营稳定，保护投资人和被保险人的合法权益，加强保险公司股权监管而制定。据此可以看出，该管理办法关于禁止代持保险公司股权的规定与《中华人民共和国保险法》的立法目的一致，都是

为了加强对保险业的监督管理，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进保险事业的健康发展。其次，从《保险公司股权管理办法》禁止代持保险公司股权规定的内容来看，该规定系中国保险监督管理委员会在本部门的职责权限范围内，根据加强保险业监督管理的实际需要具体制定，该内容不与更高层级的相关法律、行政法规的规定相抵触，也未与具有同层级效力的其他规范相冲突，同时其制定和发布亦未违反法定程序，因此《保险公司股权管理办法》关于禁止代持保险公司股权的规定具有实质上的正当性与合法性。再次，从代持保险公司股权的危害后果来看，允许隐名持有保险公司股权，将使得真正的保险公司投资人游离于国家有关职能部门的监管之外，如此势必加大保险公司的经营风险，妨害保险行业的健康有序发展。加之由于保险行业涉及众多不特定被保险人的切身利益，保险公司这种潜在的经营风险在一定情况下还将危及金融秩序和社会稳定，进而直接损害社会公共利益。综上可见，违反中国保险监督管理委员会《保险公司股权管理办法》有关禁止代持保险公司股权规定的行为，在一定程度上具有与直接违反《中华人民共和国保险法》等法律、行政法规一样的法律后果，同时还将出现破坏国家金融管理秩序、损害包括众多保险法律关系主体在内的社会公共利益的危害后果。《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”故依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第四项等规定，本案天策公司、伟杰公司之间签订的《信托持股协议》应认定为无效。天策公司依据该《信托持股协议》要求将讼争4亿股股份过户至其名下的诉讼请求依法不能得到支持。

3.二审判决结果

本院认为，天策公司、伟杰公司之间虽签订有《信托持股协议》，但双方是否存在讼争4亿股君康人寿公司股份的委托持有关系，需依法追加泰孚公司等第三人参加诉讼，进一步查明相关事实后方可作出判定。但无论天策公司、伟杰公司之间是否存在讼争保险公司股份的委托持有关系，由于双方签订的《信托持股协议》违反了中国保险监督管理委员会《保险公司股权管理办法》的禁止性规定，损害了社会公共利益，依法应认定为无效。天策公司可以在举证证明其与伟杰公司存在讼争股份委托持有关系的基础上，按照合同无效的法律后果依法主张相关权利。为进一步查明相关案件事实，充分保障各方当事人和有关利害关系人行使诉讼权利，本案应发回原审人民法院重新审理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二、三项规定，裁定如下：

- 一、撤销福建省高级人民法院（2015）闽民初字第129号民事判决；
- 二、二、本案发回福建省高级人民法院重审。

上诉人福建伟杰投资有限公司预交的二审案件受理费2041800元，本院予以退回。

三、案例分析

（一）信托设立时信托财产的确定性问题

在我有关本案的贫瘠的阅读里，无论是司法实务界还是学术界，主要关注的问题都是信托协议效力问题，进言之，是资管新规出台后股权代持协议是否因为违反部门规章而无效的问题。但是，本文认为应当看到本案中所涉法律关系的特殊性，即信托关系的特殊性。在所有目光都聚焦于信托协议是否因政策而无效的时候，本文更关注一个前置性的问题：盖因信托必须曾经生效，才能进而无效，本案中，信托是否生效？

本文认为，本案中信托的设立过程，严重违背了信托法中三大确定性原则中的“财产确定性原则”，信托很可能因为信托财产不确定而未能合法生效。若果真如此，那么对信托效力的争论便是空中楼阁。判决书本身对这一问题不置一词，反而绕着弯子尝试论证政策的法律渊源地位进而使信托无效（其中的牵强之处下文详述），此种做法令人困惑不已。

本案中，天策公司与伟杰公司所签署的《信托持股协议》中载明：“鉴于委托人天策公司拥有正德人寿保险股份有限公司（以下简称“正德公司”）2 亿股的股份（占 20%）的实益权利，现通过信托的方式委托受托人伟杰公司持股。”就协议文本而言，作为信托财产的代持股份是“天策公司拥有正德人寿保险股份有限公司 2 亿股的股份”，但是如何理解上述股份成了当事人及法院争执不休的一个问题。作为信托客体的信托财产如果不能确定，那么信托是不能生效的，自然就不涉及后续的无效问题。具言之，本案中作为信托财产的代持股份可能指代三个不同的“2 亿股股份”，且无论哪种理解均违反了信托确定性原则，下文分述之。

首先，按照通常理解（这也是伟杰公司最初的理解），这里的代持股份是指签署《信托持股协议》时（2011 年 11 月 3 日）天策公司自己作为正德公司股东所持有的 2 亿股股份。原因在于，信托法要求委托人对于信托财产具有处分权。我国信托法第 7 条第 1 款规定：“设立信托，必须有确定的信托财产，并且该信托财产必须是委托人合法所有的财产。”虽然此处“所有”的财产并不局限于有体物^②，但是必须满足确定性、有处分权的要件。本案中，在《信托持股协议》签署之时，天策公司仅对其在正德公司所享有的 2 亿股股份有处分权，因此，出于信托财产确定性原则的考虑，这里的代持股份应作上述理解。然而，这一“通常”理解显而易见地错了，因为天策公司持有的上述股份，自始至终都没有转让，更遑论成为信托财产。上述理解不符合信托财产确定性原则。

其次，从天策公司的角度出发，这里的代持股份是指签署协议前（2011 年 9 月 16 日）泰孚公司转让给伟杰公司的 2 亿股股份。本案中，没有任何证据表明，泰孚公司将股票转让给伟杰公司的行为是受到了天策公司的指示，或者伟杰公司（天策公司）为此支付了对价。甚至于，在泰孚公司转让股权这一事件中还涉及到私刻公章、伪造股份转让协议等违法犯罪行为，泰孚公司在二审审理期间申请以有独立请求权的第三人参与诉讼。上述事实表明，对

^② 赵廉慧：《信托法解释论》，中国法制出版社 2015 年版，第 99 页。

于泰孚公司所转让的这2亿股股份，天策公司难谓有合法的处分权，甚至难谓实际出资人。上述理解也不能构成确定的信托财产。

最后，从后续的案件发展来看，这里的代持股份还可能指伟杰公司在君康（正德改名）公司增资时取得的2亿股股份。同上一理解一样，没有任何证据证明伟杰公司的增资款来源于天策公司的指示，天策公司难谓实际出资人，亦难谓处分权，违反了信托财产的确定性原则。

另外，有两个问题需要进一步澄清。第一，上述第二与第三种理解，两者必居其一，因为原信托代持协议中约定的信托财产为2亿股股份；第二，就算采上述第二与第三理解，在后续审判中有证据证明了相关行为确为天策公司所指示，那也违反了信托财产的确定性：就第二种理解而言，伟杰公司受让了股份，即享有了对股票的处分权，天策公司以无处分权的财产设立信托，至少要取得伟杰公司的同意，但这种情况与协议表述大相径庭；就第三种理解而言，信托协议签订之时，作为信托财产的增资股权尚不存在，同样违背了信托财产确定性原则。

综上所述，无论对本案的信托财产作何理解，都是缺乏确定性的，甚至于这种多重理解的产生，本身就是信托财产缺乏确定性的体现，信托因此未能生效，无涉后续无效问题。

（二）信托代持协议的效力及无效原因

信托财产的确定性问题可谓无人问津，与之形成鲜明对比的是，信托代持协议无效问题掀起了热烈的讨论。

在信托持股协议被广泛认定有效的司法现状下，本案中最高院认定该信托持股协议无效的理由可以概括为两点：第一，《信托持股协议》违反了部门规章《保险公司股权管理办法》中的相关规定，而《保险公司股权管理办法》乃是依据上位法《保险法》授权制定，立法目的一致，所以违反了该部门规章也就进一步违反了上位的法律；第二，允许隐名持有保险公司股份，会使得真正的实际出资人游离在国家监管之外，将加大保险公司经营风险，危及金融秩序和社会稳定，进而直接损害社会公共利益。值得注意的是，虽然最高院作了如前的论述，但是最后引用的规范基础是合同法第52条第4项，合同因损害社会公共利益而无效。本文对此有两个疑问：第一，为何不援引合同法第52条第5项来论证无效呢？第二，损害社会公共利益的论据是否有效？第二个问题比较重要，下文单独论述，以下仅尝试回答第一个问题。

最高院通过各种价值性（甚至修辞性）论据曲折地论述了该部门规章与保险法之间千丝万缕的联系，其中“授权”“立法目的一致”等表述甚至，与著名法学家凯尔森所创制的纯粹法学理论如出一辙。笔者原本以为该合同马上就要因为合同法第52条第5项“违反法律、行政法规的强制性规定”而无效的时候，最高院还是有所避讳，最终没有给出如此结论，导致以上论据成了无敌之矢，没有任何意义。实际上，最高院也清楚，如果仅仅因为“授权”“立法目的一致”的原因，违背部门规章就进一步违背了法律，这样的判断是严重违背法理，违背合同法原则，违背立法精神的。有哪一个部门规章，甚至于规范性文件，敢说自已不是因为

上位法“授权”，与上位法“立法目的一致”而制定的？至少今日以“控权”为核心的行政立法体系不敢否认这一点。那么，是否违背了任意规范性文件，都等于违反了上位法律呢？如果真是如此，那么，一张“繁于秋荼，密于凝脂”的监管之网将笼罩整个市场经济，致使商事活动寸步难行。所以，最高院没有援引第52条第5项，这是正确的，但是如此便显得其第一个论证理由不伦不类。

（三）信托持股金融机构会危及金融安全？

实际上，最高院否认协议效力的有效理由只有一个，即该信托持股协议损害了社会公共利益。区别于前一个规范位阶相关的形式理由，此理由乃是一种实质理由，需要进行详细的论证说理。

最高院的这一实质理由的内部论证逻辑如下所示：“允许隐名持有保险公司股权”→“真正的保险公司投资人游离于国家有关职能部门的监管之外”→“加大保险公司的经营风险”→“危及金融秩序和社会稳定”→“直接损害社会公共利益”。如果我们将这几项论据与结论编号的话，那么在1→2→3→4→5的结构中，1是前提条件，2、3、4、5是推论，其中，2→3→4→5这一推理过程显而易见，在九民纪要出台后，更是有规范依据支撑^③。那么，需要详细论证的实际上只有1→2这个过程，以下将批判性展开论述。

就1→2这一论证而言，本文认为“允许隐名持有保险公司股权将真正的保险公司投资人游离于国家有关职能部门的监管之外”这一表述，并不能轻易证立。

首先，监管针对的对象是责任主体，而非投资主体。表述中的“真正的保险公司投资人”概念模糊不清，但如果最高院想表达的是“实际出资人（信托委托/收益人）是保险公司股东”这层意思的话，那么就是有失偏颇的。股权代持关系中的实际出资人，在信托关系中表现为委托人（=受益人），依据现有的司法裁判经验以及公司法解释（三）的精神，并非实际股东。在股权代持的外部关系中，代持人就是公司股东，对外承担一切出资责任；而在信托法的视野下，股权作为信托财产更是为受托人所有^④，对外因信托造成的任何后果，受托人都承担无限责任。因此，此种关系下的名义股东、受托人，无论是基于组织法上商业外观主义的一般原则，还是基于信托法上信托财产的归属原则，都是真正的责任主体，是真正的监管对象。

其次，责任主体并不会脱离监管。名义股东之所以能取得股东资格，是因为其本身就满足了金融机构持股股东的资质要求。就本案而言，无论是名义股东还是隐名股东，都已经取得了相关的资质，“据法官查清的案件事实，在与伟杰公司签订《信托持股协议》之前，天

^③ 参见《全国法院民商事审判工作会议纪要》第31条：“【违反规章的合同效力】违反规章一般情况下不影响合同效力，但该规章的内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的，应当认定合同无效。人民法院在认定规章是否涉及公序良俗时，要在考察规范对象基础上，兼顾监管强度、交易安全保护以及社会影响等方面进行慎重考量，并在裁判文书中进行充分说理。”

^④ “信托财产为受托人所有”的表述并不精确，实际上，并不能简单地用“所有权”直接断定信托财产的所属，只是形式上可以说信托财产作为一种“特殊财团”归属于受托人，参见赵廉慧：《信托法解释论》，第207-213页。

策公司已是正德公司的股东，因此天策公司具备作为保险公司股东的资质条件。该协议所违反的仅是关于保险公司不得委托持股的规章规定，而不存在无法履行合同或者无法担保保险公司债务的情形，因此不会对社会公共利益产生实质的不利影响，自然不应当否定其效力。”

^⑤更为特殊的是，作为信托关系的委托人（=受益人）更是脱离了相关的投资及监管范围。在信托存续期间（也即隐名期间，因为委托人如欲显名必先解除信托关系，收回股权），委托人（=受益人）只有针对信托的剩余索取权，没有理由也没有必要接受监管。“信托法的玄机在于，以受益人的身份享有权利和直接持有目标公司的股权不是一回事。”^⑥诚如斯言。

结论

本案的裁判结果充分体现了当时的（现在的）经济政策导向，但其在法理上是值得商榷的。首先，有关信托财产的确定性，本案中信托财产的所指不明，而且三种可能的指代均违反信托财产确定性原则，信托可能根本没有生效；其次，本案所涉的《信托代持协议》无效的原因，并非违反了规章进而违反上位法而无效，乃是由于损害了公共利益（公序良俗）而无效（合同法第52条第4项，民法典第8条，九民纪要第31条）；最后，信托持股金融机构是否危及金融安全实值质疑，股权代持关系中的实际出资人、信托关系中的委托人（=受益人）与金融机构股东（投资人）是完全不同的概念，前者作为投资主体不用也不应接受监管，而后者作为责任主体不会也不能脱离监管，“信托持股金融机构会危及金融安全”可能是个伪命题。

^⑤ 邓纲、吴英霞：《穿透式监管如何嵌入合同治理——以“天策公司和伟杰公司股权代持纠纷一案”为例》，载《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期。

^⑥ 赵廉慧：《信托法案例评析：简析福建伟杰诉福州天策案——担心“信托有效则会让不适格的主体成为保险公司股东”是不理解信托法》，载微信公众号“InlawweTrust”，2021年10月25日。